

1500582-66.2020.8.26.0052

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Paula Marie Konno

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 2ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... veio ao Brasil no intuito de praticar tráfico internacional de drogas. Ainda, o delito foi praticado com extrema violência contra a pessoa, um idoso de 83 anos, que teve sua residência invadida pelo acusado antes de ser brutalmente morto. A frieza dos atos e a total ausência do sentimento de piedade tornam imprescindível a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal - Juri

2ª Vara do Júri

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Sala 2-136, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500582-66.2020.8.26.0052 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500582-66.2020.8.26.0052

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2069147/2020 - DHPP 02ª

DEL.DIV.HOMICIDIOS-E, 155/2020 - DHPP 02ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-E

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Modris Bokta

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paula Marie Konno

Vistos.

A JUSTIÇA PÚBLICA moveu a presente ação penal contra MODRIS BOKTA, qualificado nos autos, tendo-o como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos I e IV c.c. §4º, 2ª parte, do Código Penal.

Realizou-se, na presente data, julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório.

À série de quesitos apresentada, os jurados, por maioria de votos, reconheceram a ocorrência de homicídio duplamente qualificado, presente, ainda, a causa de aumento de pena pelo fato da vítima ser maior de 60 anos de idade.

Assim, de rigor a condenação do acusado.

Na primeira fase da dosimetria, é certo que a conduta social e a personalidade do acusado admitem a fixação da pena-base acima do mínimo. Consoante documento de fls. 127/129, oriundo da República da Letônia, o acusado ostenta extensa folha de antecedentes em seu país de origem, por crimes violentos, inclusive homicídio. Ainda, em seu interrogatório, o acusado afirmou que veio ao Brasil, pois contratado como "mula". Assim, de rigor a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo (homicídio qualificado pelo motivo torpe): 14 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, anoto que o recurso que dificultou a defesa do ofendido deverá ser considerado neste momento, com fundamento no disposto no art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal. Ainda nessa fase, de rigor o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, pois o acusado, desde o momento em que se entregou a Polícia, confirmou que matou o ofendido.

Assim, as circunstâncias se compensam, não havendo alteração da pena.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento prevista na segunda parte do §4º do artigo 121 do Código Penal na medida em que a vítima era maior de 60 anos (no caso, tinha 83 anos - fl. 176). Dessa forma, a reprimenda é majorada em 1/3, tornando definida em 18 anos e 08 meses de reclusão, à míngua de elementos que permitam a majoração.

REGIME DE CUMPRIMENTO:

Diante da quantidade de pena e da HEDIONDEZ do crime, fixo o regime inicialmente FECHADO para cumprimento da pena corporal nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal e artigo 2º, § 1º, da Lei de Crimes Hediondos.

Não é caso de aplicação do artigo 387, §2º, do CPP à míngua de elementos acerca do requisito subjetivo.

PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA:

O réu não poderá apelar em liberdade pelo regime prisional imposto e porque a aplicação da lei penal deve ser garantida, notadamente após a condenação. Cuida-se acusado estrangeiro, que veio ao Brasil no intuito de praticar tráfico internacional de drogas. Ainda, o delito foi praticado com extrema violência contra a pessoa, um idoso de 83 anos, que teve sua residência invadida pelo acusado antes de ser brutalmente morto. A frieza dos atos e a total ausência do sentimento de piedade tornam imprescindível a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Incabível a aplicação das benesses previstas nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, porquanto se trata de crime praticado com violência contra a pessoa.

Pelo exposto, tendo o Tribunal do Júri julgado PROCEDENTE a acusação, condeno MODRIS BOKTA à pena de 18 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, declarando-o como incurso no artigo 121, §2º, incisos I e IV c.c. §4º, 2ª parte, do Código Penal.

Tendo em vista a Resolução nº 405/2021 do Conselho Nacional de Justiça e o Comunicado nº 196/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, oficie-se: ao Consulado da República da Letônia e ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça (expulsao@mj.gov.br), noticiando a condenação criminal do acusado. Encaminhe-se cópia desta sentença.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe.

Na hipótese de interposição de recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de recolhimento provisória.

Procedam-se às anotações de praxe. Expeça-se o necessário. Recomende-se o acusado onde se encontra preso

Custas nos termos da lei.

Dou esta por publicada nesta Sessão do Egrégio Segundo Tribunal do Júri da Comarca da Capital e as partes por intimadas.

São Paulo, 11 de julho de 2022, às 19h02min.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA